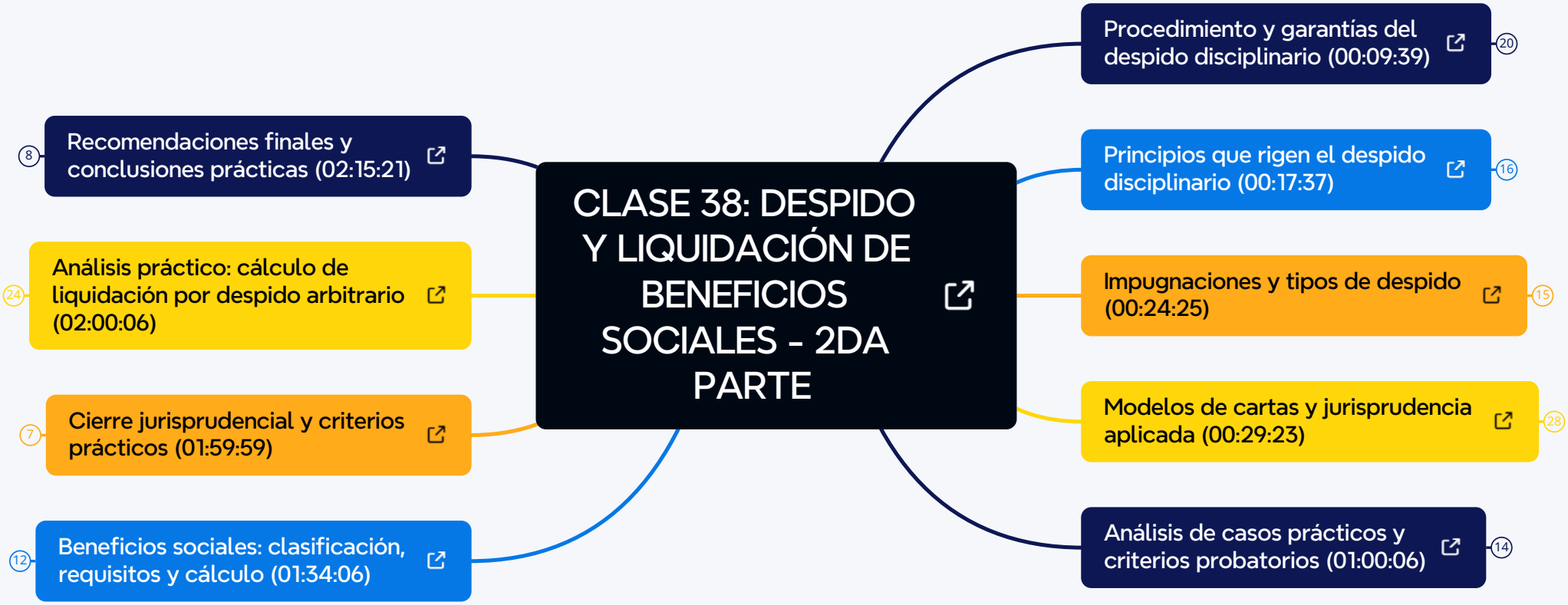
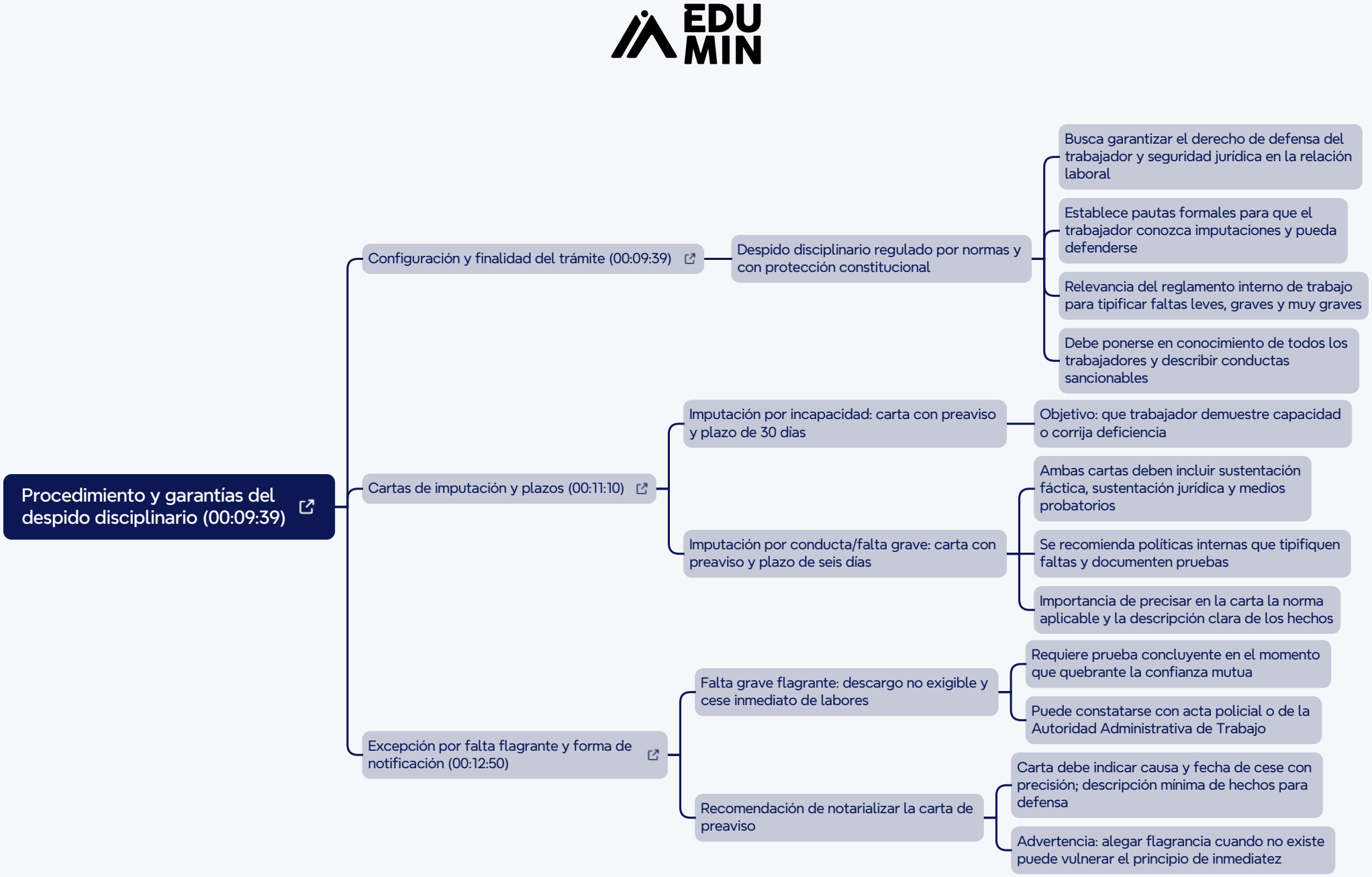
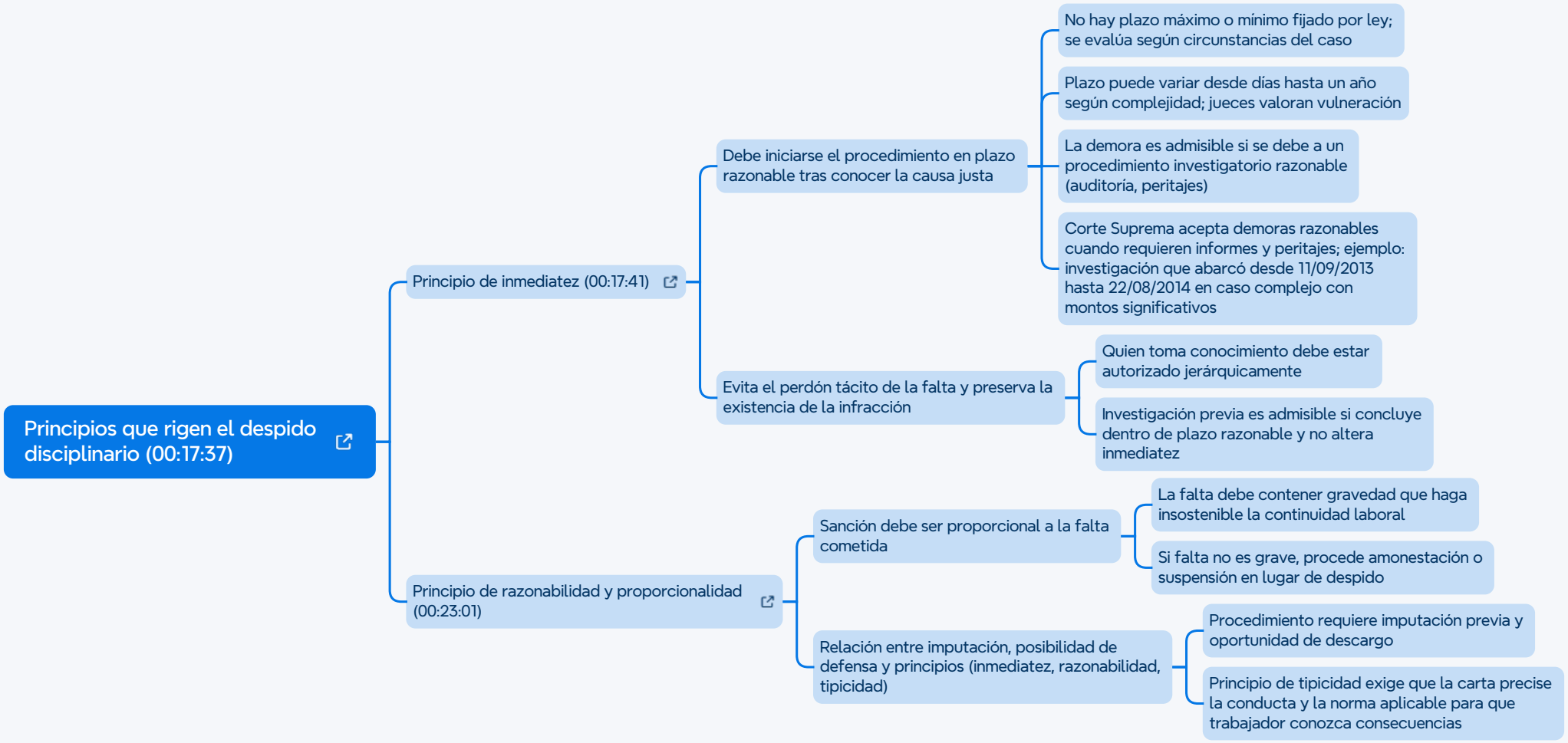
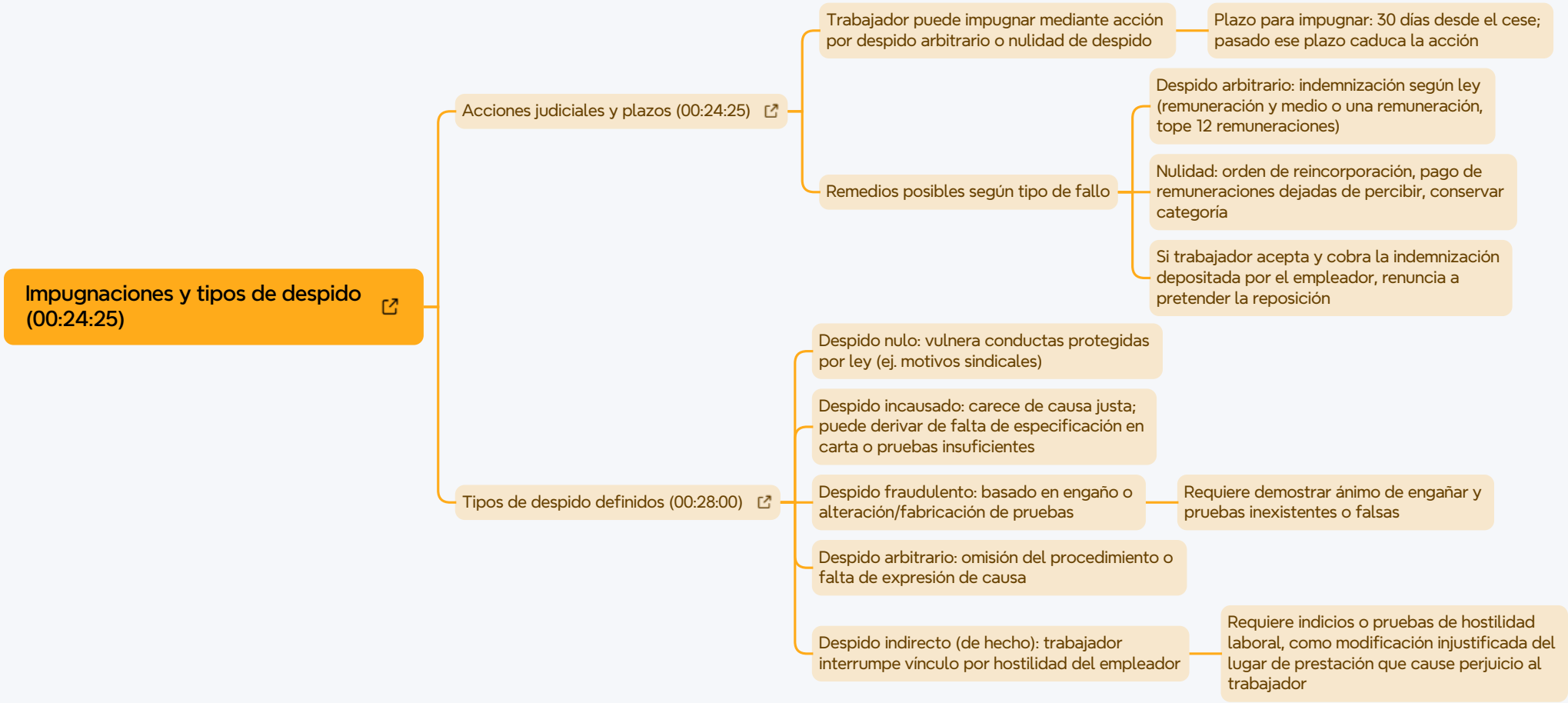
EDU MIN


CLASE 38: DESPIDO Y LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES - 2DA PARTE
Procedimiento y garantías del despido disciplinario (00:09:39)
20
Principios que rigen el despido disciplinario (00:17:37)
16
Impugnaciones y tipos de despido (00:24:25)
15
Modelos de cartas y jurisprudencia aplicada (00:29:23)
28
Análisis de casos prácticos y criterios probatorios (01:00:06)
14
Recomendaciones finales y conclusiones prácticas (02:15:21)
8
Análisis práctico: cálculo de liquidación por despido arbitrario (02:00:06)
24
Cierre jurisprudencial y criterios prácticos (01:59:59)
7
Beneficios sociales: clasificación, requisitos y cálculo (01:34:06)
12


Procedimiento y garantías del despido disciplinario (00:09:39)
Configuración y finalidad del trámite (00:09:39)
Despido disciplinario regulado por normas y con protección constitucional
Busca garantizar el derecho de defensa del trabajador y seguridad jurídica en la relación laboral
Establece pautas formales para que el trabajador conozca imputaciones y pueda defenderse
Relevancia del reglamento interno de trabajo para tipificar faltas leves, graves y muy graves
Debe ponerse en conocimiento de todos los trabajadores y describir conductas sancionables
Cartas de imputación y plazos (00:11:10)
Imputación por incapacidad: carta con preaviso y plazo de 30 días
Objetivo: que trabajador demuestre capacidad o corrija deficiencia
Imputación por conducta/falta grave: carta con preaviso y plazo de seis días
Ambas cartas deben incluir sustentación fáctica, sustentación jurídica y medios probatorios
Se recomienda políticas internas que tipifiquen faltas y documenten pruebas
Importancia de precisar en la carta la norma aplicable y la descripción clara de los hechos
Excepción por falta flagrante y forma de notificación (00:12:50)
Falta grave flagrante: descargo no exigible y cese inmediato de labores
Requiere prueba concluyente en el momento que quebrante la confianza mutua
Puede constatarse con acta policial o de la Autoridad Administrativa de Trabajo
Recomendación de notarializar la carta de preaviso
Carta debe indicar causa y fecha de cese con precisión; descripción mínima de hechos para defensa
Advertencia: alegar flagrancia cuando no existe puede vulnerar el principio de inmediatez


Principios que rigen el despido disciplinario (00:17:37)
Principio de inmediatez (00:17:41)
Debe iniciarse el procedimiento en plazo razonable tras conocer la causa justa
No hay plazo máximo o mínimo fijado por ley; se evalúa según circunstancias del caso
Plazo puede variar desde días hasta un año según complejidad; jueces valoran vulneración
La demora es admisible si se debe a un procedimiento investigatorio razonable (auditoría, peritajes)
Corte Suprema acepta demoras razonables cuando requieren informes y peritajes; ejemplo: investigación que abarcó desde 11/09/2013 hasta 22/08/2014 en caso complejo con montos significativos
Evita el perdón tácito de la falta y preserva la existencia de la infracción
Quien toma conocimiento debe estar autorizado jerárquicamente
Investigación previa es admisible si concluye dentro de plazo razonable y no altera inmediatez
Principio de razonabilidad y proporcionalidad (00:23:01)
Sanción debe ser proporcional a la falta cometida
La falta debe contener gravedad que haga insostenible la continuidad laboral
Si falta no es grave, procede amonestación o suspensión en lugar de despido
Relación entre imputación, posibilidad de defensa y principios (inmediatez, razonabilidad, tipicidad)
Procedimiento requiere imputación previa y oportunidad de descargo
Principio de tipicidad exige que la carta precise la conducta y la norma aplicable para que trabajador conozca consecuencias


Impugnaciones y tipos de despido (00:24:25)
Acciones judiciales y plazos (00:24:25)
Trabajador puede impugnar mediante acción por despido arbitrario o nulidad de despido
Plazo para impugnar: 30 días desde el cese; pasado ese plazo caduca la acción
Remedios posibles según tipo de fallo
Despido arbitrario: indemnización según ley (remuneración y medio o una remuneración, tope 12 remuneraciones)
Nulidad: orden de reincorporación, pago de remuneraciones dejadas de percibir, conservar categoría
Si trabajador acepta y cobra la indemnización depositada por el empleador, renuncia a pretender la reposición
Tipos de despido definidos (00:28:00)
Despido nulo: vulnera conductas protegidas por ley (ej. motivos sindicales)
Despido incausado: carece de causa justa; puede derivar de falta de especificación en carta o pruebas insuficientes
Despido fraudulento: basado en engaño o alteración/fabricación de pruebas
Requiere demostrar ánimo de engañar y pruebas inexistentes o falsas
Despido arbitrario: omisión del procedimiento o falta de expresión de causa
Despido indirecto (de hecho): trabajador interrumpe vínculo por hostilidad del empleador
Requiere indicios o pruebas de hostilidad laboral, como modificación injustificada del lugar de prestación que cause perjuicio al trabajador

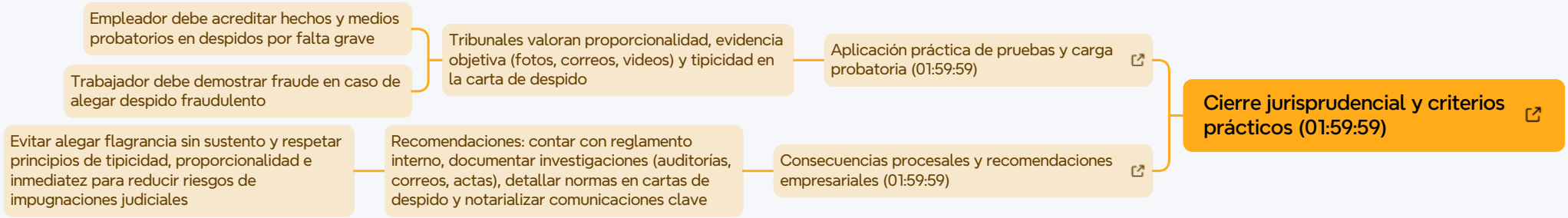
Modelos de cartas y jurisprudencia aplicada (00:29:23)

- Contenido recomendado para cartas de preaviso y despido (00:29:23)
  - Carta de preaviso debe contener sustento fáctico, sustento jurídico y medios probatorios
    - Indicar fecha, destinatario, descripción de hechos, tipificación normativa (art. y literal aplicable)
    - Adjuntar documentos que acrediten la imputación; otorgar plazo (6 días o 30 días según caso)
    - Posibilidad de exonerar de asistencia al centro de trabajo sin afectar remuneración ni defensa
  - Carta de despido debe reproducir el proceso de preaviso y contradicción de descargos
    - Detallar hechos, normativa aplicada (artículos del TUO del Decreto Legislativo 728) y fecha de cese
    - Recomendación de notario para dar fecha cierta
    - Evitar referencias genéricas a normas; precisar el literal y los hechos para garantizar tipicidad
- Sentencias ilustrativas y criterios jurisprudenciales (00:34:59)
  - Casación 13969-2019-Lima Sur (inicio 00:35:03)
    - Hecho: despido por dormirse en vehículo pesado; debate sobre gravedad y potencial peligro
      - Corte Suprema valoró el potencial peligro en labores con vehículo pesado y la ausencia de aviso de enfermedad por parte del trabajador
    - Importancia de prueba objetiva y contexto de la conducta para calificar gravedad
  - Casación 3039-2018 (inicio 00:54:21)
    - Hecho: uso indebido de descanso médico para asistir a reunión social; presencia de fotos y videos que evidenciaron conducta
      - Sala Suprema consideró quiebra de buena fe laboral cuando hay elemento material (dato falso o conducta incompatible) y elemento subjetivo (intención de obtener ventaja)
    - Si se prueba que trabajador acudió a eventos sociales durante reposo y buscaba obtener beneficio (seguir cobrando sin trabajar), falta grave puede estar configurada
  - Casación sobre principio de inmediatez (14799-2019)
    - Demora razonable por investigación compleja (auditoría, peritajes) no vulnera inmediatez si plazo es proporcionado y justificado
      - Factores a considerar: momento en que se tuvo conocimiento, trascendencia dentro de la relación laboral, magnitud del caso y necesidad de informes técnicos
  - Casación sobre flagrancia y falta de actuación temprana (25.18.2018, Moqueo)
    - Alegar flagrancia exige que la imputación se haga de forma temprana; imputaciones tardías de hechos antiguos pueden configurar despido incausado
      - Ejemplo: imputar hechos de enero recién en marzo mediante carta notarial sin pruebas formales vulnera inmediatez y tipicidad
  - Casación sobre despido por incapacidad (21599-2018)
    - Despido por incapacidad requiere certificación por autoridad sanitaria competente (MINSA, EsSalud o Junta Médica) para no ser arbitrario
  - Casación sobre aceptación de indemnización (2190-90-2016)
    - Cobro de indemnización por despido arbitrario implica renuncia a la reposición

- Análisis de casos prácticos y criterios probatorios (01:00:06)
  - Buenas prácticas empresariales y aval de reglamentos internos (01:00:06)
    - Reglamentos internos deben tipificar faltas leves, graves y muy graves y ser conocidos por trabajadores
      - La tipificación expresa facilita la tipicidad en cartas y reduce ambigüedades en procesos disciplinarios
      - Documento de conocimiento por el trabajador refuerza la legitimidad de la imputación
  - Casos sobre certificados médicos y buena fe (01:01:50)
    - Conflicto típico: trabajador que asiste a reuniones sociales durante reposo médico
      - Primera instancia puede considerar insuficiente la sola asistencia para declarar falsedad de certificado; se requieren premisas fácticas adicionales
      - Sala superior y Corte Suprema han considerado que fotos/videos que muestran conducta incompatible con reposo, junto con intención de obtener ventaja, configuran quiebra de buena fe y falta grave
      - Elementos a valorar: veracidad del certificado (emitido por autoridad competente), conducta durante reposo, evidencia objetiva y finalidad de la conducta (obtener remuneración sin prestar servicios)
  - Auditorías internas y alcance del principio de inmediatez (01:12:11)
    - Investigaciones basadas en auditorías pueden prolongar el inicio del procedimiento sin vulnerar inmediatez si el plazo es razonable
      - Auditorías suelen incluir entrevistas, análisis de correos, revisión de reportes y pueden tardar meses por complejidad de la data
      - Corte Suprema acepta demoras razonables cuando la investigación requiere peritajes y permite individualizar responsabilidades; ejemplo de caso con perjuicios por 165–169 mil soles
      - Evaluación de razonabilidad considera magnitud del daño, tamaño de la empresa, complejidad de la pesquisa y tiempos entre conocimiento y emisión de la carta de preaviso

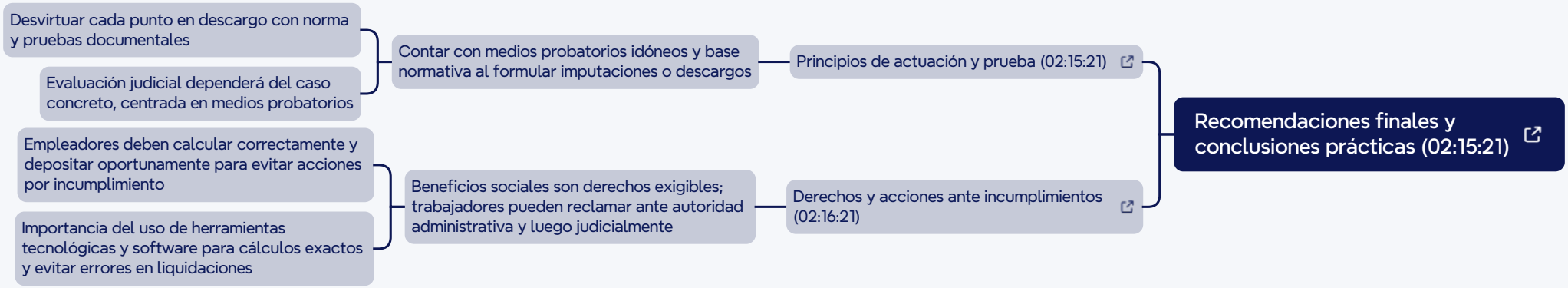
Beneficios sociales: clasificación, requisitos y cálculo (01:34:06)

- Concepto general y marco constitucional (01:34:22)
  - Beneficios sociales: percepciones de origen legal cuyo objeto es asegurar inclusión social del trabajador y su familia, distintas de la remuneración
    - Constitución protege remuneración y beneficios; artículo 24 garantiza remuneración equitativa y prioridad de pago de remuneraciones y beneficios
- Asignación familiar (01:38:06)
  - Derecho para trabajadores con hijos menores o hijos mayores que estudien; requisito de registro en planilla y documentación probatoria
    - Monto equivale al 10% del ingreso mínimo legal, salvo convención colectiva que modifique
    - Incluye cálculo en liquidaciones e indemnizaciones; regímenes excluidos: micro y pequeñas empresas, construcción civil y trabajadores CAS según normas aplicables
- Gratificaciones y guinaldos (01:41:35)
  - Gratificaciones: remuneración adicional por Fiestas Patrias y Navidad destinada a afrontar gastos extraordinarios
    - Derecho para trabajadores sujetos al régimen privado con al menos un mes calendario de labores y registro en planilla
    - Cálculo: promedio de ingresos brutos del semestre más 9% de aportes
    - Pago en primera quincena de julio y diciembre; pequeños empresarios y microempresas tienen regímenes especiales (50% o exclusión)
  - Guinaldo: monto fijado por ley para ciertos públicos y no siempre equivalente a un sueldo; ejemplo 2024: S/300 según la ley del presupuesto
- Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) (01:46:04)
  - Finalidad: cubrir contingencias por cese y desempleo; corresponde a trabajadores del régimen privado con jornada mínima promedio de 4 horas
    - Cálculo incluye conceptos remunerativos regulares (horas extras y comisiones si fueron percibidos 3+ veces en periodo referencial) y descuenta días de faltas injustificadas
    - Depósitos semestrales, usualmente en mayo y noviembre, considerando remuneraciones del periodo
    - Pago de CTS semestral pendiente debe efectuarse dentro de 48 horas con efecto cancelatorio en ciertos supuestos
- Seguro de vida y requisitos de acreditación (01:49:34)
  - Empleador debe otorgar póliza de seguro de vida desde inicio de la relación laboral según Decreto de Urgencia 044-2019
    - Beneficiarios: cónyuge, conviviente notarialmente registrado, descendientes, ascendientes o hermanos mayores de 18 según cobertura pactada
    - Riesgos cubiertos: muerte natural/accidental e invalidez total y permanente; prima y alcance sujetos a negociación con aseguradora
    - Certificaciones médicas y bajas deben ser emitidas por entidades competentes (MINSA, EsSalud, JML) para efectos probatorios
- Participación en utilidades (01:52:32)
  - Empresas que generan rentas de tercera categoría y cuentan con más de 20 trabajadores deben repartir porcentaje de la renta neta
    - Porcentajes varían por rubro (ej. industrias, comunicaciones 10%; comercio/restaurantes 8%; otras 5%)
    - Requisitos de elegibilidad: vínculo laboral durante el ejercicio fiscal, inclusión de cesados a la fecha de pago y proporcionalidad por jornada
    - Distribución: 50% en función a días trabajados y 50% en proporción a la remuneración; pago dentro de 30 días tras presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta
- Vacaciones (01:57:00)
  - Derecho a 30 días calendario de descanso por cada año completo de servicios para la mayoría de trabajadores
    - Jurisprudencia y Tribunal Constitucional consideran las vacaciones como beneficio social; discusión doctrinal persiste
    - Trabajadores de micro y pequeña empresa tienen derecho reducido a 15 días según Decreto Supremo 013-2013
    - Requisito habitual: año completo de servicios y jornada mínima de 4 horas para acceso al beneficio
- Reglas sobre cómputo y proporcionalidad (02:00:06)
  - Vacaciones proporcionales en caso de cese: derecho al goce proporcional al tiempo trabajado
  - Ejemplos de cálculo y récord vacacional
    - Jornada de seis días/semana: se requiere al menos 260 días efectivos para computar el año
    - Jornada de cinco días/semana: se requieren al menos 210 días efectivos
    - Jornadas de cuatro o tres días, o paralizaciones autorizadas: derecho persiste siempre que faltas injustificadas no excedan límites
  - Cómputo del récord vacacional se inicia desde fecha de ingreso o desde la fecha en que el empleador compensa fracciones de servicios
    - Oportunidad para gozar vacaciones: fijada de común acuerdo entre empleador y trabajador; a falta de acuerdo el empleador puede decidir considerando necesidades de empresa e intereses del trabajador


Cierre jurisprudencial y criterios prácticos (01:59:59)
Aplicación práctica de pruebas y carga probatoria (01:59:59)
Tribunales valoran proporcionalidad, evidencia objetiva (fotos, correos, videos) y tipicidad en la carta de despido
Empleador debe acreditar hechos y medios probatorios en despidos por falta grave
Trabajador debe demostrar fraude en caso de alegar despido fraudulento
Consecuencias procesales y recomendaciones empresariales (01:59:59)
Recomendaciones: contar con reglamento interno, documentar investigaciones (auditorías, correos, actas), detallar normas en cartas de despido y notarializar comunicaciones clave
Evitar alegar flagrancia sin sustento y respetar principios de tipicidad, proporcionalidad e inmediatez para reducir riesgos de impugnaciones judiciales

Análisis práctico: cálculo de liquidación por despido arbitrario (02:00:06)

- Caso práctico: datos y base imponible (02:03:22)
  - Datos del caso: trabajadora con carga familiar, régimen de actividad riesgosa, ingreso 01/08/2002, cese 21/12/2005 (3 años, 4 meses, 21 días)
    - Movilidad separada para efectos de cómputo porque no es remuneración computable para beneficios sociales
  - Remuneración básica: S/1.780; asignación familiar: S/46; bonificación al cargo: S/280; alimentación principal: S/165; movilidad por asistencia: S/110
    - Remuneración afecta total mensual considerada: S/2.271; total percibido mensual con movilidad: S/2.381
- Cálculos proporcionales y rubros pendientes (02:06:59)
  - Remuneración del último mes proporcional por 21 días
    - Se divide remuneración entre 30 y se multiplica por 21; subtotal remuneración para 21 días: S/1.590; movilidad proporcional: S/77; total S/1.667
  - Vacaciones truncas
    - Si vacaciones pagadas oportunamente salvo periodo final, vacación truncas por 4 meses y 21 días
      - Cálculo: remuneración/12 × meses pendientes (4) y fracción por días (21/30) obteniéndose ejemplo de S/757 por meses y cálculo adicional por días
  - Gratificaciones truncas
    - Se pagan proporcionalmente a meses calendario completos dentro del semestre; en ejemplo 5 meses (julio-noviembre) resultando S/1.893
  - CTS semestral pendiente
    - CTS del 1/11/2005 al 30/04/2006 debe depositarse en su plazo; base incluye remuneración afecta más gratificación de diciembre
      - Ejemplo: base S/2.585; cálculo mensual y por 21 días arroja CTS aproximada de S/366 en el ejemplo
- Indemnización por despido arbitrario y liquidación total (02:12:11)
  - Indemnización: remuneración y media por año completo hasta 12 remuneraciones; fracciones pagadas por doceavos/treintaavos
    - Base de indemnización en ejemplo: S/2.271 × 1.5 = S/3.406
    - Por 3 años: S/10.218; por 4 meses y 21 días se aplican doceavos y treintaavos: S/1.135 y S/199 respectivamente; total indemnización S/11.552
  - Liquidación total en el caso práctico
    - Remuneración proporcional: S/1.590; movilidad S/77; vacaciones truncas S/889; gratificaciones truncas S/1.893; CTS S/366; subtotal S/4.815
    - Indemnización S/11.552; total liquidación S/16.367
    - Considerar retenciones aplicables (renta de quinta categoría), aportes a salud y seguro complementario de trabajo de riesgo según actividad


Recomendaciones finales y conclusiones prácticas (02:15:21)
Principios de actuación y prueba (02:15:21)
Derechos y acciones ante incumplimientos (02:16:21)
Contar con medios probatorios idóneos y base normativa al formular imputaciones o descargos
Beneficios sociales son derechos exigibles; trabajadores pueden reclamar ante autoridad administrativa y luego judicialmente
Desvirtuar cada punto en descargo con norma y pruebas documentales
Evaluación judicial dependerá del caso concreto, centrada en medios probatorios
Empleadores deben calcular correctamente y depositar oportunamente para evitar acciones por incumplimiento
Importancia del uso de herramientas tecnológicas y software para cálculos exactos y evitar errores en liquidaciones